وكالضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأفضلها ثمان وكيفية

القضاء فى الاظهر والعدل أولى من الفاسق والاصح أن الافقه أولى من الاقرأ والاورع ويقدم الافقه والاقرأ على الاسن النسيب والجديد تقديم الاسن على النسيب فان استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها ومستحق المنفعة بملك ونحوه أولى فان لم يكن أهلا فله التقديم ويقدم على عبده الساكن لامكاتبه فى ملكه والاصح تقديم المكترى على المكرى والمعير على المستعير والوالى فى محل ولايته أولى من الافقه والمالك *(فصل)* لايتقدم على امامه فى الموقف فان تقدم بطلت فى الجديد ولا تضر مساواته ويندب تخلفه قليلا والاعتبار بالعقب ويستديرون فى المسجد الحرام حول الكعبة ولا يضر كونه أقرب الى الكعبة فى غير جهة الامام فى الاصح وكذا لو وقفا فى الكعبة واختلفت جهتاهما ويقف الذكر عن يمينه فان حضر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر رجلان أو رجل وصبى صفا خلفه وكذا امرأة أو نسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء وتقف امامتهن وسطهن ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف ان وجد سعة والا فليجر شخصا بعد الاحرام وليساعده الجرور ويشترط علمه بانتقالات الامام بان يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا واذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت المسافة وحالت أبنية ولو كانا بفضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا وقيل تحديدا فان تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بين الاخير والاول وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج الى سباحة على الصحيح فان كانا فى بناء من كعص وصفة أو بيت فطريقان أصحهما ان كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر ولا تضر فرجة لاتسع واقفا فى الاصح وان كان خلف بناء الامام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلثمائة ذراع والطريق الثانى لا يشترط الا القرب كالفضاء ان لم يكن حائل أو حال باب نافذ فان حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين (قلت) الطريق الثانى أصح والله أعلم واذا صح اقتداؤه فى بناء آخر صح اقتداء من خلفه وان حال جدار بينه وبين الامام ولو وقف فى علو وامامه فى سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه ولو وقف فى موات وامامه فى مسجد فان لم يحل شئ فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد وقيل من آخر صف وان حال جدار أو باب مغلق منع وكذا الباب المردود والشباك فى الاصح (قلت) يكره ارتفاع المأموم على امامه وعكسه الا لحاجة فيستحب ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها فان كان فيها أتمها ان لم يخش فوت الجماعة والله أعلم

(فصل) شرط القدوة أن ينوى المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة والجمعة كغيرها على الصحيح فلو ترك هذه النية وتابع فى الافعال بطلت صلاته على الصحيح ولا يجب تعيين الامام فان عينه وأخطأ بطلت صلاته ولا يشترط للامام نية الامامة وتستحب فلو أخطأ فى تعيين تابعه لم يضر وتصح قدوة المؤدى بالقاضى والمفترض بالمتنفل وفى الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق ولا يضر متابعة الامام فى القنوت والجلوس الآخر فى المغرب وله فراقه اذا شتغل بهما ويجوز الصبح خلف الظهر فى الاظهر فاذا قام للثالثة فان شاء فارقه وسلم وان شاء انتظره ليسلم معه (قلت) انتظاره أفضل والله أعلم وان أمكنه القنوت فى الثانية قنت والا تركه وله فراقه ليقنت فان اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح على الصحيح *(فصل)* تجب متابعة الامام فى أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله

فلو اشتبه خمسة فيهم نجس على خمسة فظن كل طهارة اناء فتوضأ به وأم فى صلاة أعاد ما ائتم فيه آخرا ولا يعتد ولا يمن تلزمه اعادة وصح بغيره

مسجد لداخله وتحصل بركعتين وقسم تسن له كعيد وكسوف واستسقاء وتراويح وقت وتر وهو أفضل لكن الراتبة أفضل من التراويح وسن قضاء نفل مؤقت لا حصر لمطلق فان نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو وكل ركعتين فاكثر أو قدر افاله زيادة ونقص ان نويا والا بطلت فان قام لزائد سهوا قعد ثم قام له ان شاء وهو بليل وبأوسطه أفضل ثم آخره وسن سلام من كل ركعتين وتهجد وكره تركه لاعتاده وقيام بليل بضر وتخصيص ليلة جمعة بقيام

(باب)

صلاة الجماعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين لامراة فى أداء مكتوبة لا جمعة بحيث يظهر شعارها بمحل اقامتها فان امتنعوا قوتلوا وهى لغيرهم سنة وبمسجد لذكر أفضل وكذا ما كثر جمعه الا لنحو بدعة امامه أو تعطل مسجد لغيبته وتدرك فضيلة تحرم بحضوره له واشتغاله به عقب تحرم امامه وجماعة ما لم يسلم وسن تخفيف امام مع فعل أبعاض وهيآت وكره تطويل لان رضوا محصورين ولو أحس فى ركوع أو تشهد آخر بداخل من انتظاره لله ان لم يبالغ ولم يميزوا لا كره وسن اعادتها مع غير فى لوقت بنية فرض والفرض الاولى ورخص تركها بعذر كشقة مطر وشدة ريح بليل ووحل وحر وبرد وجوع وعطش بحضرة طعام ومشقة مرض ومدافعة حدث وخوف على معصوم ومن غرم له وبه اعسار يعسر اثباته وعقوبة يرجو العفو بغيبته وتخلف عن رفقة وفقد لباس لائق وأكل ذى ريح كريه يعسر ازالته وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به

(فصل) لا يصح اقتداء ممن يعتقد بطلان صلاته كشافعى بحنفى مس فرجه لان اقتصاد كمجتهدين اختلفا فى اناءين فان تعدد الطاهر صح ما لم يتعين اناء امام لنجاسة